

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1952/2537

นางสาว จุฑาทิพย์ จิตติรัตน์สานนท์
นาย ณรงค์ พันธุ์ พาณิชย์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904, มาตรา 919

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9

เช็คระบุชื่อ ช.เป็นผู้รับเงินแม่ช. จะได้ลงลายมือชื่อไว้ด้านหลังเช็คแต่ปรากฏว่า โจทก์ได้รับเช็คจากลูกจ้างของโจทก์ทั้งโจทก์ฎีกาว่าโจทก์รับเช็คดังกล่าวในฐานะผู้รับเงินมิใช่ในฐานะผู้รับสลักหลัง เพราะยาที่ขายเป็นของโจทก์ไม่ใช่ของ ช. ดังนี้โจทก์ไม่สามารถแสดงให้ปรากฏสิทธิด้วยการสลักหลังไม่ขาดสายจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็ค โจทก์ไม่ใช่เจ้าหนี้จำเลย จึงไม่อาจฟ้องจำเลยให้ล้มละลายได้ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัวหรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายชัยศ จิตติรัตน์สานนท์ฟ้องคดีแทนโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาบางเขน ลงวันที่ต่าง ๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม พ.ศ. 2533 จำนวน 10 ฉบับรวมเป็นเงิน 860,981 บาท โดยจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คดังกล่าวมอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์ได้นำเช็คดังกล่าวไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงิน ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินทั้ง 10

ฉบับ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามเช็คทั้ง 10 ฉบับ เป็นเงิน 860,981 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากยอดเงินตามเช็คแต่ละฉบับ นับจากวันที่ธนาคารตามเช็คแต่ละฉบับได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน จนถึง วันฟ้อง เป็นเงินดอกเบี้ยจำนวน 57,183 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 918,164 บาท จำเลยได้แจ้งแก่โจทก์ว่าจำเลยไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้ และยังสามารถขอ ประenomหนี้กับโจทก์ จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลย เด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบ แต่คบคิดกันฉ้อฉลกับนายชัยยศ จูติรัตนสภานนท์ จำเลยได้ออกเช็คพิพาทตามฟ้องจริง แต่เป็นเช็คระบุชื่อนายชัยยศ จูติรัตนสภานนท์ ชิดฆ่าผู้ถือไม่ได้ลงวันที่ ชิดคร่อมเข้าบัญชี ทั้งนี้เจตนาห้ามโอนไปยัง บุคคลอื่นหรือห้ามเปลี่ยนมือ เพื่อการค้ำประกัน หาได้เพื่อชำระหนี้ไม่โจทก์ได้ร่วมกับ นายชัยยศประทับตราวันที่ เดือน ปีลงในเช็คพิพาททั้งที่ไม่มีมูลหนี้อันจะอ้าง กฎหมายได้ เช็คพิพาทตามฟ้องไม่มีมูลหนี้ จึงเป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้ แน่นนอน ที่จะนำเป็นมูลในการฟ้องคดีล้มละลายหาได้ไม่ จำเลยไม่ใช่บุคคลมีหนี้สิน ล้นพ้นตัว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้ลงชื่อสั่งจ่ายเช็ค พิพาทโดยระบุชื่อนายชัยยศ จูติรัตนสภานนท์เป็นผู้รับเงินและชิดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ"

ออก จำนวน 10 ฉบับเป็นเงิน 860,981 บาท ตามภาพถ่ายเช็คเอกสารหมายเลข 2 จ.3 จ.4 จ.8จ.10 จ.12 จ.14 จ.16 จ.18 และ จ.20 เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระเงินโจทก์นำไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 9 ฉบับ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางเขน 1 ฉบับ เพื่อเรียกเก็บเงิน ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คทุกฉบับปฏิเสธการจ่ายเงินตามภาพถ่ายใบคืนเช็คเอกสารหมายเลข จ.5 จ.6 จ.7 จ.9 จ.11 จ.13 จ.15จ.17 จ.19 และ จ.21...

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามเช็คพินาททั้ง 10 ฉบับหรือไม่ และจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ โจทก์บรรยายฟ้องโดยกล่าวอ้างว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพินาทจำนวน 10 ฉบับซึ่งจำเลยลงชื่อเป็นผู้ส่งจ่ายจำนวนเงิน 860,981 บาท โดยชอบด้วยกฎหมาย ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพินาททั้ง 10 ฉบับดังกล่าว ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายจำเลยไม่สามารถชำระหนี้ตามเช็คพินาททั้ง 10 ฉบับ ซึ่งเป็นหนี้ที่มีจำนวนแน่นอนแก่โจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า เช็คพินาททั้ง 10 ฉบับ เป็นเช็คส่งจ่ายเงินแก่นายชัยยศฐิติรัตน์สานนท์ โดยขีดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ" ออก แม้นายชัยยศจะได้ลงลายมือชื่อว่า "ชัยยศ ฐิติรัตน์สานนท์" ไว้ด้านหลังเช็คพินาททั้ง 10 ฉบับ แต่ตามคำฟ้องและคำเบิกความของโจทก์กับนายชัยยศก็ไม่ปรากฏว่านายชัยยศได้ลงชื่อในฐานะผู้สลักหลังเช็คพินาททั้ง 10 ฉบับและส่งมอบให้โจทก์ ดังนั้นพยานโจทก์ จึงไม่ได้ความว่า นายชัยยศได้ลงชื่อไว้ด้านหลังเช็คพินาททั้ง 10 ฉบับในฐานะอะไร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904 บัญญัติว่า อันผู้ทรงหนี้ หมายความว่า บุคคลผู้มีตัวเงินไว้ในครอบครองโดยฐานะเป็นผู้รับเงินหรือเป็นผู้รับสลักหลัง ถ้าและเป็นตัวเงินส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ผู้ถือก็นับว่าเป็นผู้ทรงเหมือนกัน เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเช็คพินาททั้ง 10 ฉบับ เป็นเช็คระบุชื่อนายชัยยศเป็นผู้รับเงินการโอนจะต้องกระทำโดยนายชัยยศซึ่งเป็นผู้ทรงสลักหลัง และส่งมอบเช็คแก่โจทก์ โจทก์เบิกความว่าได้รับเช็คพินาททั้ง 10 ฉบับซึ่งนายชัยยศได้รับจากจำเลย จากลูกจ้างคนหนึ่งของโจทก์เมื่อพ.ศ. 2533 และฎีกาว่าโจทก์รับเช็ค

พิพาททั้ง 10 ฉบับ ในฐานะผู้รับเงินไม่ใช่ในฐานะผู้รับสั๊กหลังเพราะยาที่ขายเป็นของโจทก์ไม่ใช่ของนายชัยยศ ดังนั้น แม้โจทก์จะมีเช็คพิพาททั้ง 10 ฉบับไว้ในครอบครอง แต่โจทก์ก็ไม่สามารถแสดงให้ปรากฏสิทธิด้วยการสั๊กหลังไม่ขาดสาย จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาททั้ง 10 ฉบับ โดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ธนาคารตามเช็คจะปฏิเสธการจ่ายเงินโจทก์ก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยผู้สั่งจ่ายใช้เงินตามเช็คได้โจทก์จึงไม่ใช่เจ้าหนี้จำเลยตามเช็คพิพาททั้ง 10 ฉบับ จึงไม่อาจฟ้องจำเลยให้ล้มละลายได้ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-เสมอ อินทรศักดิ์-จิระ บุญพจนสุนทร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เช็คพิพาทจำเลยสั่งจ่ายเงินแก่นายชัยยศ โดยขีดฆ่าคำว่า"หรือผู้ถือ" ออก แล้วส่งมอบแก่นายชัยศคนายชัยยศจึงเป็นผู้ทรงตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904 แม้ยาที่นายชัยยศขายไปเป็นของโจทก์ โจทก์ก็ไม่ใช่ผู้รับเงิน เพราะผู้รับเงินคือนายชัยศผู้มีชื่อเป็นผู้รับเงินตามมาตรา 988(4) คนเดียวเท่านั้นนายชัยยศมีสิทธิเรียกเก็บเงินในนามของตนเองในฐานะผู้ทรงเช็คการเรียกเก็บมาแล้วต้อง

ส่งให้โจทก์หาทำให้ฐานะของนายชัยยศกลายเป็นไม่ใช่ผู้ทรงไม่ แต่นายชัยยศจะโอน
เช็คพิพาทให้โจทก์ตามวิธีการของกฎหมายตัวเงินก็ได้ นายชัยยศลงลายมือชื่อของ
ตนด้านหลังเช็คเป็นการสลักหลังลอยตามมาตรา 919 วรรคสอง ผู้ใดได้เช็คนั้นไว้ก็
เป็นผู้ทรงด้วยการสลักหลังไม่ขาดสายตามมาตรา 905 วรรคหนึ่ง แล้วเว้นแต่จะได้
เช็คมาด้วยการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตผิดเงื่อนไขตามมาตรา 5 เท่านั้น (คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 3243/2530) โจทก์ว่าได้รับเช็คพิพาทจากลูกจ้างของโจทก์ไม่ผิดปกติแต่อย่าง
ใดเพราะผู้รับสลักหลังหาต้องรับมอบเช็คด้วยมือตนเองเสมอไปไม่ (คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 2621/2518 ประชุมใหญ่) โดยนัยตามที่กล่าวมาโจทก์จึงอาจเป็นผู้ทรงโดย
ชอบด้วยกฎหมายได้ แต่คดีนี้โจทก์เบิกความสับสน จึงทำให้ศาลไม่อาจฟังว่าโจทก์
เป็นผู้ทรงเท่านั้น สมบูรณ์ บุญรินทร์